

감사결과처분요구서

일련번호	4	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	▽▽▽▽국립공원사무소 (▽▽▽▽국립공원사무소)	처분요구일자	2019.5.27.	회신기일	2019.6.26.

▽▽▽▽국립공원사무소

(행정상 통보)

제 목 계약기간 변경에 따른 선금급 보증서 미발급
관 계 기 관 ▽▽▽▽국립공원사무소
내 용

1. 업무기준

○ ▽▽▽▽△△△△△ 신축공사(전기) 계약 현황

사 업 명	사업기간	계약금액(천원)	계약업체	선금지급액(천원)	선금지급일자
▽▽▽▽ 생태탐방연수원 신축공사(전기)	2016.10.17.~2018.5.31.	566,000	주○○○○전기	300,900	2016.12.22.

○ 「정부입찰·계약 집행기준」 제35조(채권확보) 제1항에 의거 계약담당공무원은 선금을 지급하고자 할 경우에는 계약상대자로 하여금 시행령 제37조제2항에 의한 증권 또는 보증서를 제출하게 하여야 하며, 제4항에 의거 보증 및 보험기간의 개시일은 선금지급일 이전이어야 하며 그 종료일은 이행기간의 종료일 다음날부터 60일이상(계약의 이행기간이 60일이내인 경우는 30일 이상)으로 하여야 한다. 다만, 계약담당공무원이 그 이행기간을 연장하고자 할 경우에는 계약상대자로 하여금 당초의 보증 또는 보험기간에 그 연장하고자 하는 기간을 가산한 기간을 보증 또는 보험기간으로 하는 증권 또는 보증서를 제출하게 하여야 함

○ 이행(선금급)보증보험의 보통약관 제11조(계약 후 알릴 의무) 제1항 내지 제3항에 의거 보험계약을 체결한 후 아래와 같은 사실이 생긴 경우 계약자 또는 피보험자는 지체없이 서면으로 회사에 알리고 보험증권(보험가입증서)에 확인을 받아야 하며, 계약자 또는 피보험자가 변경사실을 알리지 아니하거나 회사의 승인을 받지 않은 경우에 회사는 주계약 또는 법령상의 의무를 변경시킴으로서 증가된 손해는 보상하지 않음

1. 청약서의 기재사항을 변경하고자 할 때 또는 변경이 생겼음을 알았을 때
2. 계약의 변경
3. 피보험자의 변경
4. 주계약 또는 법령상 의무의 금액, 기간 등 회사의 보험금 지급의무 발생에 중대한 영향을 미치는 사항

2. 현황 및 문제점

- ▽▽▽▽국립공원사무소는 (주)▣▣▣전기와 공사비 566,000천원에 공사기간을 2016.10.17.~2017.12.10.로 하는 계약을 체결하여 '▽▽▽▽ △△△△△ 신축공사(전기)'를 시행하면서 선금 300,900천원을 2016.12.22. 지급하였으며, 건축공사 기간이 연장됨에 따라 사업기간이 144일 증가한 2016.10.17.~2018.5.2.까지로 1차 변경하고 이후 사업기간이 173일 증가한 2016.10.17.~2018.5.31.까지로 2차 변경하여 계약을 체결함

* 변경계약 체결 및 선금급 보험증권 제출 현황

사 업 명	당초(계약일 2016.10.11.)		1차 변경(계약일 2017.12.07.)		2차 변경(계약일 2018.04.19.)		비 고
	사업기간	선금급보증보험 제출여부	사업기간	선금급보증보험 제출여부	사업기간	선금급보증보험 제출여부	
▽▽▽▽ 생태탐방연수원 신축공사(전기)	2016.10.17. ~2017.12.10.	제출	2016.10.17. ~2018.5.2.	미제출	2016.10.17. ~2018.5.31.	미제출	

- 계약담당자는 보증 또는 보험기간에 그 연장하고자 하는 기간을 가산한 기간을 보증 또는 보험기간으로 하는 증권 또는 보증서를 제출하게 하여야 함에도 2차에 걸친 사업기간 변경계약을 체결하였으므로 변경계약 체결시 계약상대자로부터 보증기간이 변경된 선금급 보험증권을 제출받아야 함에도 보증기간이 변경된 보험증권을 제출받지 않음
- 상기 공사와 관련하여 변경계약 체결 당시 계약담당자는 변경된 보증보험 증권을 제출받지 않았으나 감사기간 중 업체로부터 보험내역을 별도로 확인한 결과, 선금급보증보험 보증기간의 종료일을 2018.7.1.까지로 하는 보험에 가입한 증권은 보유하고 있었으나 공사 준공일이 2018.5.31.이므로 보증기간을 준공일 다음날로부터 60일 이상인 2018.7.30.이후로 하여야 함에도 선금급보증보험 보증기간의 종료일을 2018.7.1.까지로 잘못 적용된 보험증권을 보유하고 있음에도 변경된 보험증권을 제출받지 않아 이를 인지하지 못하고 있는 등 계약관련 업무를 소홀히 함

3. 조치할 사항

○ 행정상 통보(단기조치: 1개월 이내) 【▽▽▽▽국립공원사무소】

- 관련 규정 숙지 등 재발방지 방안을 마련하도록 ▽▽▽▽국립공원사무소에 대하여 “행정상 통보” 조치

